

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5526/2531

อัยการ ร้อยเอ็ด
นาง ไพสน ปาฐกา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยกู้เงินผู้เสียหายและนำเช็คที่มีแต่ลายมือชื่อของจำเลยโดยมิได้ลงจำนวนเงินและวันที่มามอบให้ ผู้เสียหายทราบว่าจะดำเนินคดีอาญาได้ต้องลงรายการให้ครบ จึงให้จำเลยลงรายการใน เช็ค แต่จำเลยเขียนหนังสือได้เพียงลงชื่อของตนเอง ผู้เสียหายก็ให้คนเขียนตัวอย่างให้จำเลยเขียนครบรายการในเช็คเช่นนี้ การที่จำเลยเขียนเช็คดังกล่าว ก็เพราะผู้เสียหายต้องการจะได้หลักฐานในการดำเนินคดีทางอาญาแก่จำเลยเมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ที่กู้ยืม มิใช่จำเลยมีเจตนาออกเช็คเพื่อชำระหนี้เงินกู้จำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 3

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุก 4 เดือนจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า จำเลยได้กระทำความผิดดัง โจทก์ฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่าเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2529 จำเลยมา ขอกู้ยืมเงินผู้เสียหาย 90,000 บาท โดยตกลงจะนำมาชำระคืนในวันที่ 18 มกราคม 2529 ในวันนั้นจำเลยได้ออกเช็คมอบให้ผู้เสียหาย 3 ฉบับ เป็นเช็คที่มีแต่ลายมือชื่อ ของจำเลยไม่มีจำนวนเงินและวันที่ เนื่องจากผู้เสียหายทราบจากธนาคารว่าเช็ค ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปจะต้องลงรายการให้ครบจึงจะดำเนินคดีอาญาได้ ผู้เสียหาย จึงขอให้จำเลยกรอรายการต่าง ๆ ให้ครบ จำเลยกลับบอกว่าเซ็นได้แต่ชื่อ ผู้เสียหาย จึงให้คนหลายคนมาช่วยเขียนตัวหนังสือเป็นตัวอย่างให้จำเลยดู แล้วให้จำเลยเขียน ลงไปในเช็คของจำเลยทีละตัวโดยให้จำเลยกรอรายการลงไปในเช็คฉบับเดียวเป็น จำนวนเงิน 90,000 บาท ส่วนเช็คอีก 2 ฉบับนั้นผู้เสียหายได้คืนให้แก่จำเลยไป จำเลยกรอรายการต่าง ๆ เสร็จในวันเดียวกันนั้น พิจารณารู้แล้วเห็นว่า จากคำเบิก ความของผู้เสียหายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการที่จำเลยเขียนเช็คตามฟ้องนั้นเป็นเพราะ ผู้เสียหายต้องการจะได้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีทางอาญากับจำเลยเมื่อจำเลย ไม่ยอมชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยกู้ไปจากผู้เสียหาย มิใช่เป็นเรื่องที่จำเลยมีเจตนาออก เช็คตามฟ้องเพื่อเป็นการชำระหนี้เงินกู้ให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใด จำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 3 ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ